

Nr. 22 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 8. Februar 1939*R 43 II/1482b, Bl. 73**Beginn:**Beginn:**Betrifft: Aufenthaltsverbot für Juden polnischer Staatsangehörigkeit.***1. Vermerk:**

Der Reichsführer-SS berichtet im Anschluß an sein Schreiben vom 2. Dezember 1938 (s. Vermerk vom 10. Dezember 1938¹), daß die seinerzeit im November 1938 geführten, dann aber unterbrochenen Verhandlungen inzwischen zu einer durch Notenwechsel zwischen dem Auswärtigen Amt und der Polnischen Botschaft am 24. Jan[uar] d. J. in Kraft gesetzten Vereinbarung geführt haben². Eine Abschrift der Vereinbarung liegt dem Schreiben des Reichsführers-SS bei. Danach gestattet die Deutsche Reichsregierung den in der Zeit vom 26. bis 29. Oktober 1938 aus dem Reichsgebiet ausgewiesenen Juden polnischer Staatsangehörigkeit, zur Regelung ihrer persönlichen und geschäftlichen Verhältnisse vorübergehend in das Reichsgebiet zurückzukehren und ihre Wohnungseinrichtungen, ihre persönlichen Gebrauchsgegenstände sowie die zur persönlichen Ausübung ihres Berufs erforderlichen Sachen bei ihrer Rückreise nach Polen gebühren- und abgabenfrei mitzunehmen³, während die Liquidationserlöse ihres beweglichen und unbeweglichen Vermögens auf ein besonderes Konto bei einer noch zu vereinbarenden deutschen Devisenbank eingezahlt werden sollen⁴. Die Polnische Regierung dagegen läßt die Einreise der noch in Deutschland befindlichen Ehefrauen und der unter 18 Jahre alten Kinder der Ausgewiesenen, deren Zahl auf etwa 5–6000 geschätzt wird, nach Polen zu, ebenso wie die Wiedereinreise der vorübergehend nach Deutschland zurückgekehrten Ausgewiesenen. Über die Behandlung der noch im deutschen Reichsgebiet befindlichen etwa 7–8000 Juden polnischer Staatsangehörigkeit ist eine Einigung nicht erzielt worden, da die Polnische Regierung irgendwelche Bindungen hinsichtlich der Nichtanwendung des polnischen Gesetzes über die Aberkennung der Staatsangehörigkeit abgelehnt hat, so daß damit gerechnet werden muß, daß sie durch Aberkennung der polnischen Staatsangehörigkeit staatenlos werden.

¹ ARH V, Nr. 269.

² RFSSChDP, gez. i.A. MDgt. Best, an RMRk, 3. 2. 1939; R 43 II/1482b, Bl. 69–71; ohne Anlage in: ADAP D V, Nr. 127. Druck der Vereinbarung: Hans Günther ADLER, Der verwaltete Mensch. Studien zur Deportation der Juden aus Dtl., Tübingen 1974, S. 98–100. Allgemein s. Trude MAURER, Abschiebung und Attentat. Die Ausweisung der poln. Juden und der Vorwand für die „Kristallnacht“, in: PEHLE, Judenpogrom, S. 52–73.

³ Der Antrag zur befristeten Wiedereinreise mußte innerhalb vier Wochen, gerechnet ab dem 24. 1., gestellt, die Wiedereinreise selbst bis Ende Juli 1939 angetreten sein, unter Beschränkung auf monatl. Kontingente und eine Höchstzahl der im Reich anwesenden Ostjuden von jeweils nur 1000 Personen.

⁴ Über die Möglichkeit der Transferierung der Guthaben war nichts Konkretes vereinbart, sondern in Ziff. 5 der Vereinbarung lediglich formuliert: „Die beiden Regierungen werden sich über die weitere Behandlung dieses Kontos, insbesondere über Verrechnungsmöglichkeiten, verständigen. Es besteht jedoch Einverständnis darüber, daß dabei weder die Zahlungen aus dem deutsch-polnischen Warenverkehr, noch die Zahlungen und Forderungen berührt werden dürfen, die durch die Vereinbarungen über die Transferierung der Verpflichtungen der deutschen Reichsbahn gegenüber den polnischen Staatsbahnen und über die Transferierung der Ersparnisse der polnischen Wanderarbeiter in Deutschland sowie durch das deutsch-polnische Abkommen über die Aufwertungsverrechnung erfaßt worden sind.“ Für die Dauer ihrer Wiedereinreise galten die poln. Juden als Deviseninländer, unterlagen also dem dt. Devisenrecht.

Der Reichsführer-SS will mit polizeilichen Mitteln versuchen, möglichst viele zum Verlassen des Reichsgebiets zu veranlassen⁵.

2. Herrn *Reichsminister* gehorsamst mit der Bitte um Kenntnisnahme vorgelegt⁶.

[...]

Kr[itzing] R[abe] 8./II.

⁵ Da bis Anfang Mai 1939 erst für 1500 der in Dtl. verbliebenen Ostjuden die zur Einreise nach Polen erforderlichen Personalbogen Vorlagen, befahl Heydrich die sofortige Meldung des größeren Rests an die poln. Grenzdienststelle, um ihre Ausreise bis 31. Juli sicherzustellen; sollte dies nicht möglich sein, seien sie zur „Abschiebehafte“ ins Konzentrationslager zu verbringen. Dennoch konnte man sich bis Kriegsausbruch auf diese Weise und, infolge verschärfter poln. Grenzüberwachung, auch mittels Einzelabschiebung über die grüne Grenze nur noch weniger Personen entledigen; s. MAURER (Anm. 2) S. 69 f.

⁶ Lammers nahm von dem Vm. am 9. 2. 1939 Kenntnis.

Zitierhinweis

Nr. 22 Vorlage des Ministerialdirektors Kritzinger an Reichsminister Lammers. 8. Februar 1939 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band VI/1939, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh06d022>